TASSE SULLA CASA EREDITATA

Prima casa in successione: requisiti e vendita entro 5 anni

Con la prima casa in successione ipotecaria e catastale costano 200 € ciascuna. Requisiti, altri eredi, cosa succede se vendi entro 5 anni, riacquisto e credito.

Aggiornato il 17 ottobre 2026 · Redazione EreditareCasa · Verificato sulle fonti normative il 17 ottobre 2026

Se almeno uno degli eredi ha i requisiti "prima casa", le imposte ipotecaria e catastale sulla casa ereditata scendono da 2% e 1% del valore a 200 € ciascuna, e il vantaggio vale per tutti gli eredi. La chiede l'erede che ha i requisiti, con una dichiarazione sostitutiva allegata alla dichiarazione di successione. Attenzione al vincolo: se la casa viene **venduta o donata prima di cinque anni**, l'agevolazione si perde, salvo che chi l'ha chiesta **ricompri entro un anno** un'altra casa da adibire ad abitazione principale.

Cosa prevede la legge

La regola è nell'art. 69, comma 3, della legge 342/2000: le imposte ipotecaria e catastale si applicano in **misura fissa** ai trasferimenti di case di abitazione non di lusso derivanti da successioni o donazioni, quando **in capo al beneficiario, o ad almeno uno dei beneficiari**, ci sono i requisiti previsti per l'acquisto della prima casa. Quei requisiti sono nella "nota II-bis" della tariffa dell'imposta di registro (D.P.R. 131/1986), la stessa che si usa quando si compra casa dal notaio.

La misura fissa è di **200 €** per l'imposta ipotecaria e **200 €** per quella catastale. Restano dovuti bollo e tassa ipotecaria. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che le dichiarazioni sui requisiti si rendono nella dichiarazione di successione e che, in caso di decadenza o di dichiarazione mendace, si applicano le sanzioni previste per la prima casa comprata.

I requisiti

Secondo le istruzioni ufficiali della dichiarazione di successione, la casa non deve essere di categoria **A/1, A/8 o A/9** e deve trovarsi in uno di questi Comuni (requisiti alternativi):

REQUISITO SUL COMUNE	IN PRATICA
Comune in cui l'erede ha la **residenza**	Vivi già in quel Comune
Comune in cui stabilirà la residenza **entro 18 mesi** dal decesso	Ti impegni a trasferirti
Comune in cui l'erede svolge la propria **attività**	Lavori lì, anche se risiedi altrove
Per chi si è trasferito all'estero per lavoro	Comune di nascita o di precedente residenza o attività, con almeno 5 anni di residenza o lavoro in Italia
Per i cittadini emigrati e alcune forze armate e di polizia	Regole specifiche: "prima casa" sul territorio italiano

Inoltre l'erede che chiede l'agevolazione:

1. **non** deve essere titolare, da solo o in comunione con il coniuge, di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di **un'altra casa nello stesso Comune**;
2. **non** deve essere titolare, neppure per quote e in tutta Italia, di un'altra casa **acquistata con le agevolazioni prima casa** da lui o dal coniuge. Se ce l'ha, può comunque chiedere l'agevolazione impegnandosi a **venderla entro due anni** dal decesso: il termine è stato portato da uno a due anni dalla legge di bilancio 2025 (legge 207/2024).

L'agevolazione si applica a **una casa**, quella indicata come prima casa, con le eventuali **pertinenze**: al massimo una per ciascuna categoria C/2 (cantina, soffitta), C/6 (box, posto auto) e C/7 (tettoia).

Chi la chiede e come

La chiede l'erede (o il legatario) che ha i requisiti. Lo fa con una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** in cui attesta di avere i requisiti:

- se è lui stesso a presentare la dichiarazione di successione, la rende nel **quadro EH**;
- se la presenta un altro erede, la sua dichiarazione va **allegata** nel quadro EG.

Le istruzioni precisano che l'allegazione è richiesta **a pena di decadenza**: senza la dichiarazione dei requisiti, l'agevolazione non si applica. Nel quadro degli immobili si indica il codice dell'agevolazione sul bene scelto.

L'estensione agli altri eredi

È il punto più vantaggioso. La legge dice "in capo ad almeno uno di essi": se **un solo** erede ha i requisiti, le imposte fisse valgono per l'intero immobile, quindi anche per le quote degli altri eredi che non li hanno.

Esempio tipico: tre fratelli ereditano la casa dei genitori; due hanno già una casa propria nello stesso Comune, il terzo vive in affitto in quel Comune. Basta che il terzo chieda l'agevolazione: si pagano 200 € + 200 € per tutta la casa.

Casi frequenti

Il coniuge superstite. Spesso è proprio il coniuge ad avere i requisiti: vive nella casa, ha lì la residenza e non possiede altre case nello stesso Comune. L'agevolazione vale anche per il **diritto di abitazione** che gli spetta per legge, perché la norma comprende anche la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alla casa. Attenzione al requisito delle case "già agevolate": se la casa familiare era stata comprata dai coniugi con le agevolazioni, la quota del coniuge superstite è una casa acquistata con i benefici. In questi casi fatti guidare dal professionista nella compilazione della dichiarazione sostitutiva.

L'erede che vive in un altro Comune. Può chiedere l'agevolazione se si impegna a portare la **residenza** nel Comune della casa entro 18 mesi dal decesso, oppure se **lavora** in quel Comune. Se il trasferimento non avviene, decade.

Più case nell'eredità. L'agevolazione si applica a una sola casa (con le pertinenze ammesse). Per le altre si pagano le imposte proporzionali. Conviene indicarla sulla casa con il valore catastale più alto, se i requisiti lo consentono.

Nuda proprietà e usufrutto. L'agevolazione si applica anche quando in successione si trasferiscono diritti diversi dalla piena proprietà sulla casa, per esempio la nuda proprietà o l'usufrutto lasciati per testamento, se il beneficiario ha i requisiti.

Il legatario. Chi riceve la casa con un **legato** (un lascito di un bene specifico nel testamento) può chiedere l'agevolazione alle stesse condizioni dell'erede.

Esempio pratico

Elena e Paolo ereditano dal padre, morto nel 2026, un appartamento a Verona con rendita **1.000 €**. Elena vive a Verona in affitto e non ha mai comprato casa con le agevolazioni. Paolo vive a Padova in una casa sua.

	SENZA AGEVOLAZIONE	CON AGEVOLAZIONE CHIESTA DA ELENA
Valore catastale	1.000 × 1,05 × 120 = 126.000 €	non rilevante per le imposte fisse
Imposta ipotecaria	2% = 2.520 €	200 €
Imposta catastale	1% = 1.260 €	200 €
Totale ipotecaria + catastale	**3.780 €**	**400 €**
Risparmio	—	**3.380 €**

Tre anni dopo i fratelli vogliono vendere. Se lo fanno **prima che siano passati cinque anni** e Elena non compra entro un anno un'altra casa da adibire a sua abitazione principale, si **decade** dall'agevolazione. In base alla nota II-bis, comma 4, sono dovute le imposte in misura ordinaria (3.780 €, meno i 400 € già pagati: 3.380 €), più una **sovrattassa del 30%** delle stesse imposte (circa 1.134 €) e gli interessi di mora. In tutto oltre **4.500 €**.

Se invece aspettano la scadenza dei cinque anni, o se Elena usa il ricavato per comprare entro un anno la sua prima casa, non perdono nulla.

Vendita entro cinque anni e riacquisto

COSA FAI	CONSEGUENZA
Vendi o doni la casa dopo cinque anni	Nessuna conseguenza
Vendi o doni prima di cinque anni e non ricompri	Decadenza: imposte ordinarie, sovrattassa del 30%, interessi
Vendi prima di cinque anni e chi ha chiesto l'agevolazione compra **entro un anno** un'altra casa come abitazione principale	Nessuna decadenza
Dichiarazione mendace sui requisiti	Decadenza con le stesse sanzioni
Non trasferisci la residenza entro 18 mesi, se ti eri impegnato	Decadenza

I **cinque anni** si contano, secondo le istruzioni del modello di successione, dall'**apertura della successione**, cioè di norma dalla data del decesso. Nel quesito esaminato dall'Agenzia con la risposta 551/2021 il quinquennio viene invece collegato alla registrazione della successione: se sei vicino alla scadenza, fatti confermare la data dal notaio prima del rogito.

Sul termine di **riacquisto**, il testo della nota II-bis, comma 4, in vigore nel 2026 parla di **un anno** dalla vendita. La legge 207/2024 ha portato a **due anni** un termine diverso: quello per **vendere la casa già posseduta** quando ne compri una nuova con le agevolazioni (comma 4-bis). Le istruzioni del modello di successione citano entrambi i termini in modo compatto, ed è facile confonderli. Per rispettare il termine di riacquisto conta, in genere, la data del **rogito** definitivo: un semplice preliminare potrebbe non bastare. Prima di firmare, chiedi al notaio quale termine si applica al tuo caso.

La risposta 551/2021: casa ereditata e nuovo acquisto

Un caso frequente: hai ottenuto la prima casa in successione su una casa nel tuo Comune e ora vuoi **comprarne un'altra**, sempre lì, con le agevolazioni. Con la **risposta 551 del 25 agosto 2021** l'Agenzia ha chiarito che si può, applicando il comma 4-bis della nota II-bis anche alla casa ricevuta in successione con l'agevolazione: compri con l'agevolazione e **vendi la casa ereditata entro il termine** previsto (allora un anno, oggi **due anni** dalla data del nuovo acquisto).

Nella stessa risposta l'Agenzia ricorda che, secondo la **circolare 44/2001** e la **circolare 18/E/2013**, aver usato l'agevolazione per un acquisto gratuito, come una successione, **non impedisce** di usarla di nuovo per un acquisto a titolo oneroso, perché i presupposti sono diversi.

Attenzione però: vendere la casa ereditata prima dei cinque anni resta una possibile causa di decadenza dell'agevolazione di successione. Se la nuova casa è comprata come abitazione principale, valuta con il notaio come si coordinano i due termini.

Il credito d'imposta per il riacquisto

Il **credito d'imposta** (art. 7 della legge 448/1998) spetta a chi vende una casa comprata con le agevolazioni prima casa e, **entro un anno**, ne acquista un'altra con i requisiti. È pari all'imposta di **registro o IVA pagata** sul primo acquisto agevolato, fino all'imposta dovuta sul nuovo.

Due conseguenze per gli eredi:

- se vendi la casa **ereditata** con l'agevolazione, di norma **non nasce un credito**, perché in successione non hai pagato imposta di registro né IVA, ma solo le imposte fisse;
- se hai già un credito d'imposta, la legge consente di usarlo **per intero** anche per pagare le imposte ipotecaria, catastale e di successione dovute sulle dichiarazioni presentate dopo la sua nascita (comma 2).

Il credito va usato secondo le regole dell'anno: chiedi al notaio di indicarlo nell'atto di riacquisto.

Se hai dimenticato di chiederla o la successione è tardiva

Con la **risoluzione 66/E del 2024** l'Agenzia ha chiarito che:

- se non l'hai chiesta nella dichiarazione, puoi farlo con una **dichiarazione integrativa o sostitutiva**, finché l'ufficio non notifica l'avviso di rettifica e liquidazione;
- se la dichiarazione di successione è stata **omessa**, l'agevolazione si può chiedere con la dichiarazione tardiva entro **cinque anni** dal termine ordinario;

- i requisiti devono esistere **alla data del decesso**: se ti eri impegnato a trasferire la residenza e sono già passati i 18 mesi senza farlo, l'agevolazione non spetta.

Vedi anche la guida sulla successione tardiva.

> **Attenzione.** Prima di chiedere l'agevolazione, chiediti se **venderete entro cinque anni**. Se la vendita è probabile e nessuno di voi comprerà una nuova abitazione principale entro un anno, il risparmio iniziale può trasformarsi in imposte piene più il 30%. Non è un motivo per rinunciare all'agevolazione, ma per decidere con calma i tempi della vendita. Un'altra trappola: dichiarare requisiti che non si hanno, per esempio una residenza "di comodo". È una dichiarazione mendace, con le stesse conseguenze.

Errori frequenti

- **Pensare che serva andare a vivere nella casa ereditata.** Il requisito riguarda il **Comune**, non la casa: basta avere o stabilire la residenza nel Comune in cui si trova, o lavorarci.
- **Chiederla per due case.** L'agevolazione si applica a una sola abitazione con le sue pertinenze: sulle altre case si pagano le imposte ordinarie.
- **Includere troppe pertinenze.** Sono ammesse al massimo una cantina o soffitta (C/2), un box o posto auto (C/6) e una tettoia (C/7).
- **Dimenticare la dichiarazione sostitutiva** dell'erede che ha i requisiti, quando la successione la presenta un altro: senza allegato l'agevolazione non si applica.
- **Non annotare le scadenze.** I 18 mesi per la residenza, i due anni per vendere una casa già agevolata e i cinque anni per la vendita sono termini che nessuno ti ricorderà.
- **Confondere le imposte.** L'agevolazione non riguarda l'IMU: se la casa non diventa l'abitazione principale di chi la possiede, l'IMU resta dovuta.

Checklist

- ☐ verifica la **categoria catastale** (non A/1, A/8, A/9);

- ☐ controlla, per ciascun erede, **residenza**, altre case nello stesso Comune e case già acquistate con le agevolazioni;
- ☐ scegli **chi** la chiede e prepara la dichiarazione sostitutiva;
- ☐ se ti impegni a trasferire la residenza, segna la scadenza dei **18 mesi**;
- ☐ se hai già una casa agevolata, segna la scadenza dei **due anni** per venderla;
- ☐ annota la data dei **cinque anni** prima di qualsiasi vendita.

Domande frequenti

Se uso la prima casa in successione, perdo la possibilità di comprare un'altra casa con le agevolazioni? +

L'agevolazione riduce anche l'imposta di successione? +

Posso chiedere l'agevolazione se ho dimenticato di farlo nella dichiarazione? +

Vale anche per la casa al mare? +

Fonti

- Legge 342/2000, art. 69, commi 3 e 4: prima casa nelle successioni e donazioni (Normattiva)
- D.P.R. 131/1986, Tariffa parte prima, art. 1, nota II-bis (Normattiva)
- Legge 207/2024, art. 1, comma 116: termine di due anni per vendere la casa già posseduta (Normattiva)
- Legge 448/1998, art. 7: credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (Normattiva)
- Agenzia delle Entrate, risposta n. 551 del 25 agosto 2021

- Agenzia delle Entrate, istruzioni Dichiarazione di successione (Fascicolo 1): agevolazione prima casa
- FiscoOggi (Agenzia delle Entrate), risoluzione 66/E del 20 dicembre 2024: prima casa con dichiarazione tardiva o integrativa
- Agenzia delle Entrate, guida "Dichiarazione e imposta di successione" (giugno 2026)

Le informazioni di questa pagina sono di carattere generale e aggiornate alla data indicata. Non sostituiscono il parere di un avvocato, notaio o commercialista sul tuo caso specifico. Hai trovato un errore? Scrivici dalla pagina Chi siamo.